

Procédure Pénale expliquée

Prof M. Lenfac

Domaine : Droit Pénal — Guide pratique

La garde à vue

La garde à vue est une mesure privative de liberté décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur, pour les besoins d'une enquête. Elle est strictement encadrée dans sa durée et doit être notifiée à la personne concernée avec ses droits : droit d'être assisté par un avocat, droit de garder le silence, droit d'informer un proche.

Toute prolongation de la garde à vue au-delà du délai initial doit être autorisée par l'autorité judiciaire compétente et motivée par les nécessités de l'enquête.

L'instruction

Lorsque l'affaire le justifie, un juge d'instruction peut être saisi pour mener une enquête approfondie. Il recueille les preuves à charge et à décharge, peut ordonner des expertises, entendre des témoins, et décider du placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du mis en examen.

La détention provisoire reste une mesure exceptionnelle, réservée aux cas où elle est l'unique moyen de garantir le bon déroulement de la procédure, protéger les preuves, ou prévenir le renouvellement de l'infraction.

L'audience de jugement

L'audience se déroule selon le principe du contradictoire : chaque partie peut présenter ses arguments et contester les preuves adverses. La présomption d'innocence s'applique jusqu'au prononcé du jugement.

Le prévenu a le droit d'être assisté d'un avocat à toutes les étapes de la procédure, y compris s'il ne peut en assumer les frais, sous réserve des dispositifs d'aide juridictionnelle en vigueur.

Ce document constitue un guide pratique à visée informative et ne remplace pas une consultation juridique personnalisée. Pour toute situation concrète, rapprochez-vous d'un avocat inscrit sur LawConnect.

Extrait préparé pour LawConnect — Bibliothèque juridique